

Fly GACA — إجراءات التظلم والتأديب

القسم 05-people | النوع policy | الحالة draft | المالك المؤسّس / الموارد البشرية | آخر تحديث 27-07-2026

إجراءات التظلم والتأديب — فلاي قাকা

الإصدار: 0.1 (مسودة) | التاريخ: 03-07-2026 | المجلد: people-05

مسودة — بانتظار المراجعة القانونية. يجب مراجعة هذه الإجراءات من قبل متخصص موارد بشرية سعودي مؤهل و/أو مستشار قانوني مرخص في المملكة العربية السعودية قبل أول تعيين من غير المؤسّس، مع إعداد نسخة عربية للموظفين السعوديين (قد تشترط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (HRSD) سجلات باللغة العربية في أي نزاع — تدقيق فجوات الموارد البشرية §5). وهي ليست استشارة قانونية. يحكمها نظام العمل السعودي (المرسوم الملكي م/51 وتعديلاته، المواد 66-73 و80-81) ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ وعند تعارض هذه الإجراءات مع النظام، يُطبق النظام.

1. الغرض

1.1 منح كل موظف قناة واضحة وآمنة لطرح الشواغل (التظلمات) والحصول على رد موثّق في الوقت المناسب. 1.2 تحديد عملية تأديبية عادلة ومتدرجة — مع التوثيق اللازم قبل أي فصل، إذ يمكن لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية/المحاكم العمالية إبطال إنهاء يفترق إلى إنذارات موثّقة (تدقيق فجوات الموارد البشرية §3، البند 5). 1.3 حفظ سجلات تحمي الموظف والشركة معًا في أي إجراء للتسوية الودية لدى الوزارة أو أمام المحكمة العمالية.

2. النطاق

2.1 تسري على جميع موظفي شركة فلاي قাকা السعودية المحدودة الخاضعين لنظام العمل السعودي، بمن فيهم من هم في فترة التجربة. 2.2 لا تسري على متدربي تمهيز (تحكمهم قواعد برنامج منفصلة) ولا على المقاولين المستقلين (تحكمهم شروط عقودهم). 2.3 تتبع شكاوى التحرش والتمييز سياسة مكافحة التحرش والتمييز (05-people/anti-harassment-policy-2026-07-03.md) التي لها الأولوية في تلك المسائل؛ وتصب قنوات الإبلاغ فيها في معايير التحقيق الواردة أدناه.

3. التعريفات

المصطلح	التعريف
التظلم	أي شاغل متصل بالعمل يطرحه الموظف: عبء العمل، أو أخطاء الأجور/نظام حماية الأجور (WPS)، أو نزاعات الإجازات، أو ظروف العمل، أو المعاملة من زميل أو مدير، أو تطبيق السياسات.
الإجراء التأديبي	استجابة رسمية مسجلة لسوء سلوك أو لتكرار ضعف الأداء، تتصاعد وفق §6.

المصطلح	التعريف
الإنذار	سجل كتابي مؤرخ يصف المشكلة، والتغيير المتوقع، وفترة المراجعة، وعواقب التكرار.
سوء السلوك الجسيم	سلوك قد يبرر الإنهاء دون مكافأة بموجب المادة 80 من نظام العمل (مثل الاعتداء، وعدم الأمانة الجوهري، والتسبب عمداً في خسارة جسيمة، والغياب المتكرر — 20 يومًا متفرقة / 10 أيام متتالية بعد إنذار كتابي، وإفشاء الأسرار التجارية).
HRSD	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (HRSD).

4. إجراءات التظلم

4.1 القنوات

1. القناة المباشرة (الافتراضية): اطرح الأمر مع مديرك المباشر في اجتماع ثنائي أو كتابيًا (رسالة Slack مباشرة أو بريد إلكتروني).
2. قناة الموارد البشرية: راسل hr@flygaca.com أو i@flygaca.com (التوجيه وفق 02-md-routing/email/legal) بعنوان موضوع "Grievance" (تظلم).
3. الباب المفتوح للمؤسس: وفق سياسة الباب المفتوح في دليل الموظف، مباشرة إلى المؤسس.
4. إذا كان التظلم يخص المؤسس: نظرًا إلى أن فلاي فاكا شركة بمؤسس منفرد حاليًا، يجوز للموظف طرح الأمر مع جهة الاتصال الخارجية المعيّنة للشركة [للتأكيد من المالك — تعيين مستشار موارد بشرية خارجي أو مراقب مجلس إدارة أو مستشار قانوني بصفته مستلمًا بديلًا قبل أول تعيين]، ويحتفظ الموظف دائمًا بالحق النظامي الوارد في 4.4.

4.2 العملية والمهل الزمنية

1. الإشعار بالاستلام: خلال يومي عمل من الاستلام.
2. المراجعة: يجمع المستلم الوقائع، ويجتمع بالموظف، ويستمع إلى أي طرف آخر — عادةً خلال 7 أيام عمل.
3. النتيجة: نتيجة كتابية وأي إجراء تصحيحي خلال 14 يومًا تقويميًا من الاستلام؛ وإذا لزم وقت إضافي فعليًا، يُبلغ الموظف بالسبب ويُعطى موعدًا جديدًا.
4. إعادة النظر: يجوز للموظف طلب إعادة نظر واحدة كتابيًا خلال 7 أيام من صدور النتيجة؛ ويصدر رد نهائي كتابي خلال 7 أيام أخرى.

4.3 الحماية

لن يتعرض أي موظف لأعمال انتقامية بسبب طرحه تظلمًا بحسن نية (انظر سياسة مكافحة التحرش §8 لمعيار الانتقام، وهو يسري هنا أيضًا). سجلات التظلم سرية وتُشارك حصريًا وفق مبدأ الحاجة إلى المعرفة.

4.4 التصعيد الخارجي (حق نظامي)

لا شيء في هذه الإجراءات يقيّد حق الموظف في تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (التسوية الودية عبر قنوات "مساند" (Musaned) / "وڊي" (Wudi'a) للتسوية الودية أو مكتب الوزارة) ثم إلى المحكمة العمالية، وفق الباب الرابع عشر من نظام العمل. وستنص الشركة على هذا الحق في كل خطاب نتيجة

5. المبادئ التأديبية (المواءمة مع نظام العمل)

5.1 الاستماع أولاً: لا يُتوقع أي جزاء قبل إبلاغ الموظف كتابياً بما هو منسوب إليه ومنحه فرصة للرد (المادة 71 من نظام العمل). ويُسجل الرد. 5.2 التناسب: جزاء واحد لكل مخالفة؛ ويتناسب الجزاء مع جسامتها (سَلَمُ الجزاءات في المادة 66: الإنذار، والغرامة، والإيقاف عن العمل، والحرمان من العلوّة/الترقية، والفصل). 5.3 المهل الزمنية: يُباشَر الإجراء التأديبي خلال 30 يومًا من اكتشاف المخالفة، ويُتوقع أي جزاء خلال 30 يومًا من انتهاء التحقيق (وفق صياغة المادة 72 — [للتأكيد من المالك: أرقام المواد الدقيقة مع المستشار القانوني]). 5.4 الاعتراض: يجوز للموظف الاعتراض على الجزاء كتابياً خلال 15 يومًا؛ وتجاوز إحالة الاعتراضات غير المحسومة إلى المحكمة العمالية (المادة 72). 5.5 إيداع لأئحة تنظيم العمل: متى انطبقت حدود عدد الموظفين، ستعتمد الشركة لأئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (جدول المخالفات/الجزاءات) [للتأكيد من المالك: الحد النظامي وإجراء الإيداع مع المستشار القانوني]. وإلى حين ذلك، تشكّل هذه الإجراءات مع دليل الموظف القواعد الداخلية الحاكمة.

6. الخطوات التأديبية

الخطوة	الإجراء	المحفّر النموذجي	السجل	فترة السريان
1	إنذار شفهي (مؤثّق)	أول مشكلة بسيطة (تأخر، أو إغفال إجراء، أو سلوك بسيط)	مذكرة ملف مؤرّخة، مع إبلاغ الموظف بأنها خطوة رسمية	6 أشهر
2	إنذار كتابي أول	تكرار مشكلة من الخطوة 1، أو مخالفة أولى متوسطة	إنذار كتابي: الوقائع، والتغيير المتوقع، وموعد المراجعة، والعواقب؛ ويوتّع الموظف بالاستلام (ويُدوّن الرفض أمام شاهد)	6 أشهر
3	إنذار كتابي نهائي	تكرار خلال فترة السريان، أو مخالفة أولى جسيمة لا ترقى إلى سوء السلوك الجسيم	إنذار نهائي ينص على أن الفصل هو الخطوة التالية؛ ويُرفق خطة تحسين متى تعلّق الأمر بالأداء	12 شهرًا
4	الإنهاء	التكرار بعد الإنذار النهائي، أو سوء سلوك جسيم بموجب المادة 80	خطاب إنهاء يذكر الأساس النظامي وسجل الإنذارات؛ وفتح قائمة إنهاء الخدمة	—

6.1 تجاوز الخطوات: يجوز في سوء السلوك الجسيم (المادة 80) الانتقال مباشرةً إلى التحقيق والإنهاء دون إنذارات سابقة — لكن فقط بعد استيفاء خطوة الإبلاغ الكتابي بالمنسوب والرد عليه الواردة في 5.1§ وبعد استشارة قانونية، لأن الفصل بموجب المادة 80 قد يسقط مكافأة نهاية الخدمة (EOSB) ويخضع لتدقيق مشدّد. 6.2 الإيقاف عن العمل على ذمة التحقيق: في الادعاءات الجسيمة، يجوز للمؤسّس الإيقاف بأجر لمدة قصيرة محددة بما يتفق مع حدود نظام العمل [للتأكيد من المالك: المدة ومعاملة الأجر مع المستشار القانوني]. 6.3 الأداء مقابل السلوك: يمر ضعف الأداء المستمر عبر ملاحظات مؤثّقة (اجتماعات ثنائية، ومراجعة أداء) وخطة تحسين قبل الخطوة 3 — قالب خطة تحسين الأداء (PIP) بند بأولوية P2 في تدقيق الفجوات [للتأكيد من المالك — صياغة قالب خطة تحسين الأداء قبل أول حالة أداء]. 6.4 تسقط الإنذارات من السجل الساري بعد انقضاء الفترات أعلاه، لكنها تبقى في ملف الموارد البشرية لأغراض الإثبات.

7. معيار التحقيق (لكلا الإجراءين)

1. محقق مسمى (المؤسس، أو البديل الخارجي الوارد في §4.1(4) عند تعارض المصالح).
2. إبلاغ كتابي بالمنسوب إلى الموظف؛ ورد كتابي أو مدوّن في محضر.
3. جمع الأدلة: المستندات، وسجلات الأنظمة، وإفادات الشهود — مؤرّخة ومحفوطة في مجلد الموارد البشرية السري.
4. النتائج والقرار كتابيًا، مع الأسباب، وتسليمهما إلى الموظف.
5. كل ما في هذا القسم جاهز للصياغة الثنائية اللغة للموظفين السعوديين [للتأكيد من المالك: القوالب العربية].

8. السجلات

تُحفظ جميع سجلات التظلم والتأديب في مجلد الموارد البشرية السري الخاص بالموظف في Drive (operations--06) it/03-drive-folder-structure.docx، مع قصر الوصول على المؤسس، ويُحتفظ بها طوال مدة التوظيف مضافًا إليها مدة التقادم النظامية [للتأكيد من المالك: مدة الحفظ مع المستشار القانوني]. ويجوز تقديم السجلات إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو المحكمة العمالية عند الاقتضاء.

9. المراجعة

تُراجع سنويًا (كل يناير)، وعند أي تغيير في نظام العمل أو لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعند بلوغ 10 موظفين فأكثر (بالمواءمة مع سياسة الإجازات وأيام العطلة المدفوعة §17). للاستفسارات: عادل يحيى عبدالله مدخلي | +966 51 096 6969 | i@flygaca.com

إحالات مرجعية: نظام العمل السعودي، المواد 66-73 و 80-81 · 05-people/employee-handbook.docx (الباب المفتوح، الإنهاء/الإشعار) · 05-people/offboarding--05 · people/anti-harassment-policy-2026-07-03.md · 05-people/performance-review-template.docx · 05-people/saudi-compliant-employment-contract-template.docx

BDA Company International (شركة بدع الدولية) | سري — سياسة موارد بشرية داخلية مسودة 0.1 — 07-2026-03 — بانتظار مراجعة متخصص موارد بشرية/قانوني سعودي مؤهل، ليست استشارة قانونية.